

अन्तर्राष्ट्रिय_फाइनेन्स_कर्पोरेशनको_सदस्यता_प्राप्त_गर्ने_ऐन_२०२२

English title: International Finance Corporation Membership Act, 1965

अन्तर्राष्ट्रिय फाइनेन्स कर्पोरेशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०२२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०२२ । ५ । १६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०२२ सालको ऐन नं. ६ । अन्तर्राष्ट्रिय फाइनेन्स कर्पोरेशनको स्थापना र सञ्चालनको नमित्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू स्वीकार गरी नेपालले उक्त कर्पोरेशनको सदस्य हुन पाउने गर्नको नमित्त बनेको ऐन । प्रस्तावना: अन्तर्राष्ट्रिय फाइनेन्स कर्पोरेशनले यस ऐनको अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका शर्तहरूमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फाइनेन्स कर्पोरेशनको सदस्य बनाउन सकिने भनी शर्तहरू तोकेको, र माथि लेखिए बमोजिमका शर्तहरू पूरा गर्नका लागि यसपछि लेखिएका कुराहरूको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबस्नेकोछ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अन्तर्राष्ट्रिय फाइनेन्स कर्पोरेशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०२२” रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “कर्पोरेशन” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय फाइनेन्स कर्पोरेशन सम्झनुपर्छ । (ख) “कर्पोरेशन सम्झौता” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय फाइनेन्स कर्पोरेशनको सम्झौताको धाराहरू सम्झनुपर्छ । ३. सम्झौताहरू गर्ने र स्वीकृतिका लखितहरू दाखलि गर्ने अधिकार: नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले आफ्नो हस्ताक्षरको लखित गरी सो लखितमा तोकिएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट देहायबमोजिमको काम गर्ने अधिकार दनि सक्नेछ:- । (क) अन्तर्राष्ट्रिय फाइनेन्स कर्पोरेशनको सम्झौताको धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्ने । (ख) नेपाल सरकारले नेपाल कानून बमोजिम सम्बन्धित सम्झौताहरू र त्यसमा तोकिएका शर्तहरू जुन शर्तहरूमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फाइनेन्स कर्पोरेशनको सदस्यता प्रदान गरिनेछ, स्वीकार गरेको छ भन्ने व्यहोरा जनाई कर्पोरेशनको सम्झौताको स्वीकृतिको लखित अन्तर्राष्ट्रिय पुनःनिर्माण एवं विकास बैङ्कमा दाखलि गर्ने । ४. कर्पोरेशनलाई रकमहरू भुक्तानी गर्ने अधिकार: अनुसूची-१ मा लेखिएको शर्तहरू र कर्पोरेशन सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट समय समयमा सो कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन आएको रकमहरू नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय सञ्चालन कोषबाट भुक्तान गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीलाई हुनेछ । ५. नेपाल राष्ट्र बैङ्क डिपोजिटरी मनोनति हुने: नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अनुसूची-२ बमोजिमको कर्पोरेशन सम्झौताको धारा ४ को दफा ९ को प्रयोजनको लागि डिपोजिटरी मनोनति गरिएकोछ । ६. लेखापढीको माध्यम: नेपाल सरकारको सचिव, अर्थ मन्त्रालयलाई अनुसूची-३ बमोजिमको कर्पोरेशन सम्झौताको धारा ४ दफा १० को प्रयोजनको लागि लेखापढीको माध्यम मनोनति गरिएकोछ ।

७. कर्पोरेशनको स्थिति त्यसलाई छुट र विशेषाधिकारहरू: प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि अनुसूची-४ बमोजिमको कर्पोरेशन सम्झौताको धारा ६ मा लेखिएबमोजिम कर्पोरेशनलाई स्थिति, छुट र विशेषाधिकारहरू प्राप्त हुनेछन् । ८. अनुसूचीमा संशोधन गर्ने अधिकार: कर्पोरेशन सम्झौताको यो ऐनको अनुसूचीबमोजिमका कुनै कुरामा संशोधन गरिएमा सोहीबमोजिम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गर्न सक्नेछ । ९. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । अनुसूची-१ । अन्तर्राष्ट्रिय फाइनेन्स कर्पोरेशन । प्रस्ताव नं. । नेपाललाई कर्पोरेशनको सदस्यता । कर्पोरेशन सम्झौताको धारा २ को दफा १(ख) बमोजिम नेपाल सरकार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फाइनेन्स कर्पोरेशनको सदस्यताका लागि निविदन दिएको, र । कर्पोरेशनको बाईलजको दफा १७ बमोजिम कार्यकारी सञ्चालकहरूले नेपालका प्रतिनिधिसँग परामर्श गरी यस निविदनपत्र बारे गभर्नरहरूको बोर्डमा सफारिश पेश गरेकोले, । गभर्नरहरूको बोर्डले देहायको शर्त र अवस्थाहरूमा नेपाललाई कर्पोरेशनको सदस्यतामा प्रवेश गराउने प्रस्ताव गरेको छ:- । १. परिभाषा: यो प्रस्तावमा प्रयोग गरिएबमोजिमको:- । (क) “कर्पोरेशन” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय फाइनेन्स कर्पोरेशन सम्झनुपर्छ । (ख) “धाराहरू” भन्नाले कर्पोरेशनको सम्झौताको धाराहरू सम्झनुपर्छ । (ग) “डलर” भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको डलर सम्झनुपर्छ । (घ) “चन्दा” भन्नाले सदस्यले कर्पोरेशनको क्यापिटल स्टकमा दिएको चन्दा सम्झनुपर्छ । (ङ) “सदस्य” भन्नाले कर्पोरेशनको सदस्य सम्झनुपर्छ । २. चन्दा: कर्पोरेशनको सदस्यता स्वीकार गरेपछि नेपालले कर्पोरेशनको क्यापिटल स्टकको ५५ वटा शेयर चन्दा स्वरूप बुझाउनु पर्दछ र त्यस्तो प्रत्येक शेयरको मूल्य १००० डलर हुनेछ । ३. बैङ्कको सदस्यता: कर्पोरेशनको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुनःनिर्माण एवं विकास बैङ्कको सदस्य भएको हुनुपर्दछ । ४. चन्दाको भुक्तानी: कर्पोरेशनको सदस्यता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले कर्पोरेशनलाई नेपालले दिएको क्यापिटल स्टकको शेयर सुनमा वा सो बापत दानिपर्ने ५५,००० डलरको पूरै भुक्तानी दानिपर्दछ । ५. जाहेरी र सूचना: कर्पोरेशनको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपालले स्वीकृतिको लखितलाई हस्ताक्षर गरी दाखलि गर्ने र यस प्रस्तावको प्रकरण ६(ग) र (घ) मा लेखिएबमोजिमको धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक सबै काम कारबाही गरिसकेको छ भन्ने कुराको जाहेरी कर्पोरेशनलाई पठाउनु पर्दछ । कर्पोरेशनले ती

काम कारबाहीको सम्बन्धमा अनुरोध गरेबमोजिमको सूचना नेपालले कर्पोरेशनलाई पठाउनु पर्दछ । ६. सदस्यता स्वीकार गर्ने: नेपालले नमिनलखित आवश्यकताहरू पूरा गरेको मतिमा यो प्रस्तावको प्रकरण २ मा लेखिएबमोजिमको चन्दा दिएको नेपाल कर्पोरेशनको सदस्य हुनेछ:- । (क) यो प्रस्तावको प्रकरण ४ बमोजिमको रकम भुक्तानी गरी, । (ख) यो प्रस्तावको प्रकरण ५ बमोजिमको जाहेरी र सूचना पठाई, ।

(ग) नेपालले आफ्नो कानून अनुसार यो प्रस्तावमा लेखिएबमोजिमका सबै शर्त र अवस्थाहरू र धाराहरू स्वीकार गरेको छ । र धाराहरू यो प्रस्ताव अन्तर्गत आफ्नो सबै दायित्वहरू पूरा गर्नको लागि नेपालले आवश्यक सबै कदमहरू उठाई सकेको छ भन्ने जाहेरीको लखित अन्तर्राष्ट्रिय पुनःनिर्माण एवं विकास बैङ्कमा दाखल गरी, र । (घ) अन्तर्राष्ट्रिय पुनःनिर्माण एवं विकास बैङ्कमा रहेको धाराहरूको मूल प्रतिलिपिमा हस्ताक्षर गरी । ७. सदस्यता स्वीकार गर्ने हद अवधि: नेपालले सन् १९६५ मार्च ३१ सम्म यो प्रस्तावबमोजिम कर्पोरेशनको सदस्यता स्वीकार गर्न सक्नेछ । तर असाधारण परिस्थिति गर्दा यो । प्रस्तावबमोजिम सदस्यता स्वीकार गर्न सक्ने हद अवधि बढाउन पर्ने भनी कार्यकारी सञ्चालकहरू देखेमा सो अवधिलाई बढाउन सक्नेछ । अनुसूची-२ । अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको समझौताको धाराहरूको धारा ४ को दफा ९ । ९. डिपोजिटरीहरू: प्रत्येक सदस्य मुलुकले कर्पोरेशनसँग रहने आफ्नो मुद्रा वा कर्पोरेशनको अरू जायजथाको मौज्दातको नमित्त आफ्नो केन्द्रीय बैङ्कलाई डिपोजिटरी मनोनित गर्नेछन् वा सो मुलुकको आफ्नो केन्द्रीय बैङ्क नभएमा यस्तै कामको लागि कर्पोरेशनलाई मज्जुर हुने यस्तै अरू संस्थालाई मनोनित गर्नेछन् । अनुसूची-३ । अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको समझौताको धाराहरूको धारा ४ को दफा १० । १०. लेखापढीको माध्यम: प्रत्येक सदस्य मुलुकले यस समझौता अन्तर्गत उठेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जुनद्वारा कर्पोरेशनले लेखापढी गर्नुपर्नेछ त्यसमा माध्यमको नमित्त उचित अधिकारीलाई मनोनित गर्नेछन् । अनुसूची-४ । अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको समझौताको धाराहरूको धारा ६ स्थिति, छुट, वशिषाधिकारहरू । १. उद्देश्य: कर्पोरेशनलाई सुम्पेको काम पूरा गर्न कर्पोरेशन सामर्थ्य बनाउन यो धारामा दिएको स्थिति, छुट र वशिषाधिकारहरू प्रत्येक सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा कर्पोरेशनलाई दिएको छ । २. कर्पोरेशनको स्थिति: कर्पोरेशनको कानूनी मान्यता प्राप्त व्यक्तित्व हुनेछ र कर्पोरेशनलाई वशिषतः देहायको कम गर्न अधिकार हुनेछ:- । (१) ठेक्का लानि दनि, । (२) चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा बिक्री गर्ने, । (३) कानूनी कारवाही गर्ने । ३. अदालती कारवाहीको सम्बन्धमा कर्पोरेशनको स्थान: कर्पोरेशनले आफ्नो कार्यालय भएका वा सेवा सूचना स्वीकार गर्नका लागि कर्पोरेशनले एजेन्ट नियुक्त गरेको वा सक्रियुरटीहरू निकालेको वा ग्यारेण्टी गरेको कुनै सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मात्र कर्पोरेशन वरिद्ध कारवाही चलाउन सकिनेछ । सदस्यहरूले वा सदस्यहरूको नमित्त काम गर्ने व्यक्तिले वा सदस्यहरूबाट दावी लानि व्यक्तिले कुनै कारवाही चलाउन सक्ने छैन । कर्पोरेशनको सम्पत्ति र जायजथालाई जहाँसुकै रहेको वा जोसति रहेको भएपनि कर्पोरेशनको वरिद्ध अन्तमि फैसला हुनुभन्दा अघि पक्राउ, कब्जा वा कुरकबिट छुट दिएको छ ।

४. जायजथा पक्राउ हुनबाट छुट: कर्पोरेशनको सम्पत्ति र जायजथालाई जहाँसुकै रहेको वा जोसति रहेपनि कार्यकारणी वा कानूनी कारवाहीद्वारा खोज तलासी, अधिग्रहण, अपहरण, नसिवासीकरण वा अरू कुनै किसिमको पक्राउबाट छुट पाउनेछ । ५. अभिलेख गृह (आर्चभिस) सम्बन्धी छुट: कर्पोरेशनको अभिलेख गृह (आर्चभिस) भित्रि दखल गर्न सकिने छैन । ६. जायजथामा प्रतबिन्ध नलाग्ने: यस समझौताले दिएको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म र यस समझौताको धारा ३ दफा ५ र अन्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही कर्पोरेशनका सबै सम्पत्ति र जायजथामा कुनै किसिमको प्रतबिन्ध, नियम, नियन्त्रण र मोराटोरिया लाग्ने छैन । ७. लेखापढी गर्न वशिषाधिकार: सदस्यहरूले कर्पोरेशनको अफिसियल लेखापढीलाई अरू सदस्यहरूको अफिसियल लेखापढीलाई सरह नै व्यवहार गर्नेछन् । ८. कार्यालय र कर्मचारीहरूको नमित्त छुट र वशिषाधिकारहरू: कर्पोरेशनको सबै गर्भनरहरू, सञ्चालकहरू, अल्टरनेटहरू, अधिकृतहरू र कर्मचारीहरूले:- । (१) अफिसियल हैसियतले गरेको काम कार्यहरूमा कानूनी कारवाहीबाट छुट पाउने छन् । (२) स्थानीय नागरिक नभएमा देशान्तरबाससम्बन्धी प्रतबिन्धहरू, वदिशीहरूको रजिष्ट्रेशनसम्बन्धी आवश्यकताहरू, राष्ट्रिय सेवासम्बन्धी दायित्वहरूबाट छुट र वनिमिय प्रतबिन्धसम्बन्धी सुविधाहरू सदस्यहरूले अरू सदस्यहरूको सोही समान दर्जाको प्रतनिधिहरू, अधिकारीवर्गहरू र कर्मचारीलाई दिएको सरह नै पाउने छन् । (३) सदस्यहरूले अरू सदस्यहरूको सोही समान दर्जाको प्रतनिधिहरू, अधिकारीवर्गहरू र कर्मचारीहरूलाई दिएको सरह नै भ्रमण सुविधा पाउने छन् । ९. करबाट छुट: । (क) कर्पोरेशन, यसको जायजथा, सम्पत्ति, आमदानी र यो समझौताद्वारा अधिकृत यसको सञ्चालन र कारोबारहरूले सबै कर र सबै भन्सार महसुलबाट छुट पाउनेछ । कुनै कर वा महसुल असूल वा भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट पनि कर्पोरेशनले छुट पाउनेछ । (ख) स्थानीय नागरिक, स्थानीय प्रजा वा अरू स्थानीय राष्ट्र नभएको कर्पोरेशनको कार्यकारी सञ्चालकहरू, अल्टरनेटहरू, अधिकारीवर्गहरू वा कर्मचारीहरूलाई कर्पोरेशनले दनि तलव र परलिभमा कुनै पनि कर लडिने छैन । (ग) कर्पोरेशनले निकालेको दायित्व वा सक्रियुरटी (त्यसको लाभांश वा व्याज लगायतमा) जोसति रहेको भएपनि कुनै किसिमको कर लडिने छैन । (१) यदित्यसले सो दायित्व वा सक्रियुरटीलाई मात्र कर्पोरेशनद्वारा निकालिएको कारणले फरक व्यवहार गरेको छ भने, वा । (२) यदित्यसले कर व्यवस्थाको नमित्त सम्पूर्ण अधिकारसम्बन्धी आधार सो दायित्व वा सक्रियुरटी निकालिएको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने गरिएको वा भुक्तानी गरिएको ठाउँ वा मुद्रा वा कर्पोरेशनले राखेको कुनै कार्यालय वा कारोबारको स्थान भएमा । (घ) कर्पोरेशनले ग्यारेण्टी दिएको कुनै दायित्व वा सक्रियुरटी (त्यसको लाभांश र

व्याज लगायतमा) जोसति रहेको भएपनकुनै कसिमिको कर लडिने छैन:- । (१) यदतियसले सो दायतिव वा सकियुरटीलाई कर्पोरेशनले ग्यारेण्टी गरेको कारणले व्‍यवहार गरेको छ भने, वा ।